



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca :

1. Laporan dari Penyidik / Penuntut Umum / Hakim, Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps, tanggal 11 Oktober 2016, perihal Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak dengan tersangka / terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK** ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 30 Mei 1999 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Denpasar ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA Kelas 2 ;

2. Berita Acara Diversi Nomor 26/Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Dps, 11 Oktober 2016;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 11 Oktober 2016;

Membaca laporan Hakim tanggal 11 Oktober 2016 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 11 Oktober 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anak telah menyadari kesalahannya dan mengakui bersalah atas perbuatannya serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatannya dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan bimbingan Orang Tuanya ;
2. Penuntut Umum bersedia memberikan kesempatan kepada Anak untuk dikembalikan kepada Orangtuanya untuk dibimbing dan dibina mengingat Anak melakukan perbuatan dimaksud dikarenakan kesulitan tidur pada saat malam hari yang dikarenakan siang harinya banyak tidur setelah pulang sekolah, sehingga teman terdakwa yang bernama Rony memberikan solusi agar terdakwa dapat tidur nyenyak pada malam hari yaitu dengan menghisap ganja yang telah dilinting oleh temannya untuk dihisap, lama kelamaan terdakwa ketagihan dan seterusnya terdakwa

Hal 1 Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



membeli ganja yang dikonsumsi sendiri dari uang bulanan yang diterima dari ibunya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa bagi menjadi 19 paket yang dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan di rumah terdakwa di jalan Pendidikan II No. 9 Graha Santi, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pada saat terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Yoga di jalan Pulau Ayu Denpasar untuk menghisap ganja ditemukanlah oleh polisi dari satuan narkoba Polresta Denpasar 3 Plastik klip berisi daun, biji dan batang ganja yang masing-masing berat bersihnya 1,52 gram (kode A1), berat bersih 1,38 gram (kode A2), berat bersih 1,38 gram (kode A3), kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah terdakwa dan ditemukan yang berat bersih keseluruhannya 44,26 gram sedang berat kotoranya 58,36 gram;

3. Anak berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila mengulangi lagi, Anak bersedia diproses secara Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan untuk dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Hakim ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi ;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya ;
5. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya ;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan atas kesepakatan Diversi ;

Hal 2 Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, dan para Saksi. ;

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 11 Oktober 2016.

Ketua,

t.t.d

Dr. Yanto , SH. MH.

Hal 3 Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)